LUCROATIVO
COMPLIANCE FISCAL TRIBUTÁRIO

Compensação de Impostos com Créditos de ICMS

Aproveitamento de créditos acumulados de ICMS para redução do imposto a recolher — método, execução e comprovação

DOCUMENTO TÉCNICO · COMPLIANCE FISCAL TRIBUTÁRIO

APRESENTAÇÃO

O propósito deste material

Este documento esclarece, dentro da nossa especialidade em Direito Tributário, o mecanismo de compensação do ICMS por meio de créditos acumulados.

O objetivo é demonstrar, com base técnica e documental, a economia fiscal que as empresas obtêm com a correta utilização desses créditos perante o fisco estadual.

SUMÁRIO

Índice

01 Origem do Crédito

02 Modus Operandi

03 GIA — com e sem lançamento

04 SPED

05 Recibo de Transmissão

01 · ORIGEM DO CRÉDITO

De onde vêm os créditos

Os créditos de ICMS decorrem de saldos acumulados por empresas incorporadas por multinacionais que, ao levantarem seus ativos, absorveram os respectivos créditos — originados das operações de compra, venda, prestação de serviços e importação.

Esses créditos encontram-se alocados em conta eletrônica junto à **SEFAZ/SP**, devidamente habilitados e escriturados digitalmente, passíveis de transferência para compensação do saldo de ICMS das empresas destinatárias.

02

Modus Operandi

LANÇAMENTOS REALIZADOS EM GIA

02 · MODUS OPERANDI

Procedimento

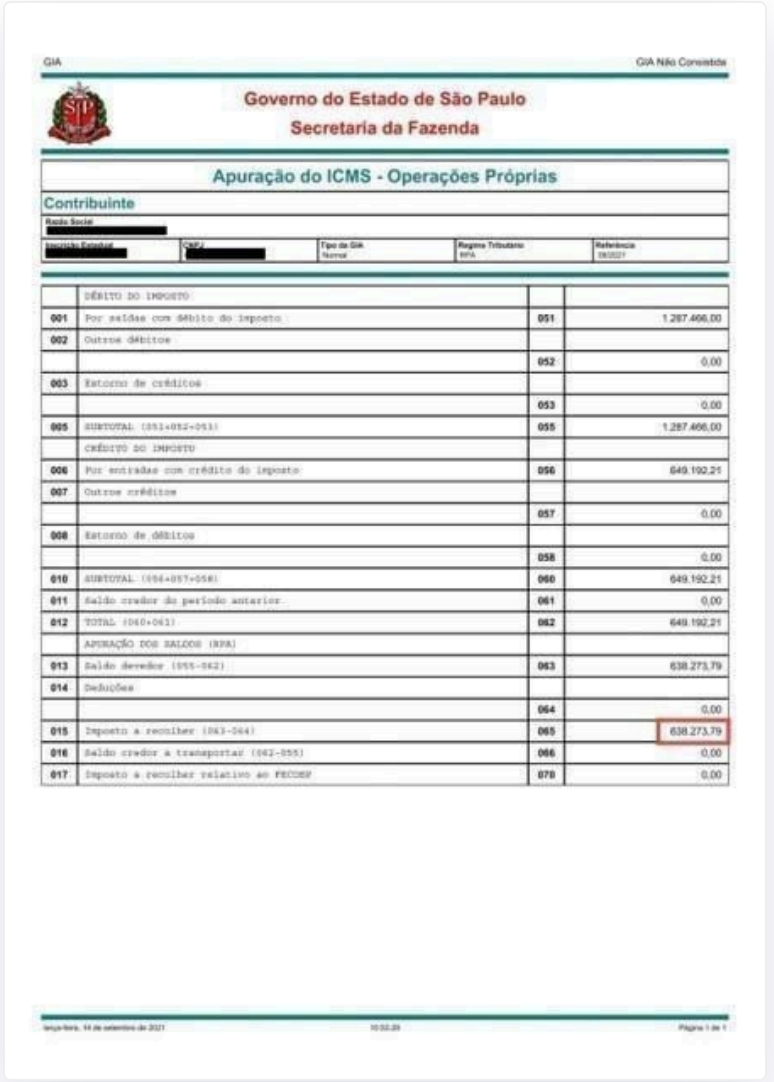
Os lançamentos são realizados na GIA, no campo **“Outros Créditos”**, e no SPED, com fundamento no **artigo 99 do RICMS**, correspondendo à utilização dos créditos alocados na conta da empresa.

Em seguida, procede-se à escrituração do crédito e à devida compensação, homologada junto à SEFAZ/SP.

03 · GIA

Sem lançamento de crédito

Apuração do ICMS antes do lançamento do crédito: o imposto a recolher permanece integral.



GIA — GIA Não Consistida

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda

Apuração do ICMS - Operações Próprias

Contribuinte

Razão Social: [redacted]

Inscrição Estadual	CNPJ	Tipo da GIA	Regime Tributário	Referência
[redacted]	[redacted]	Normal	RPA	08/2021

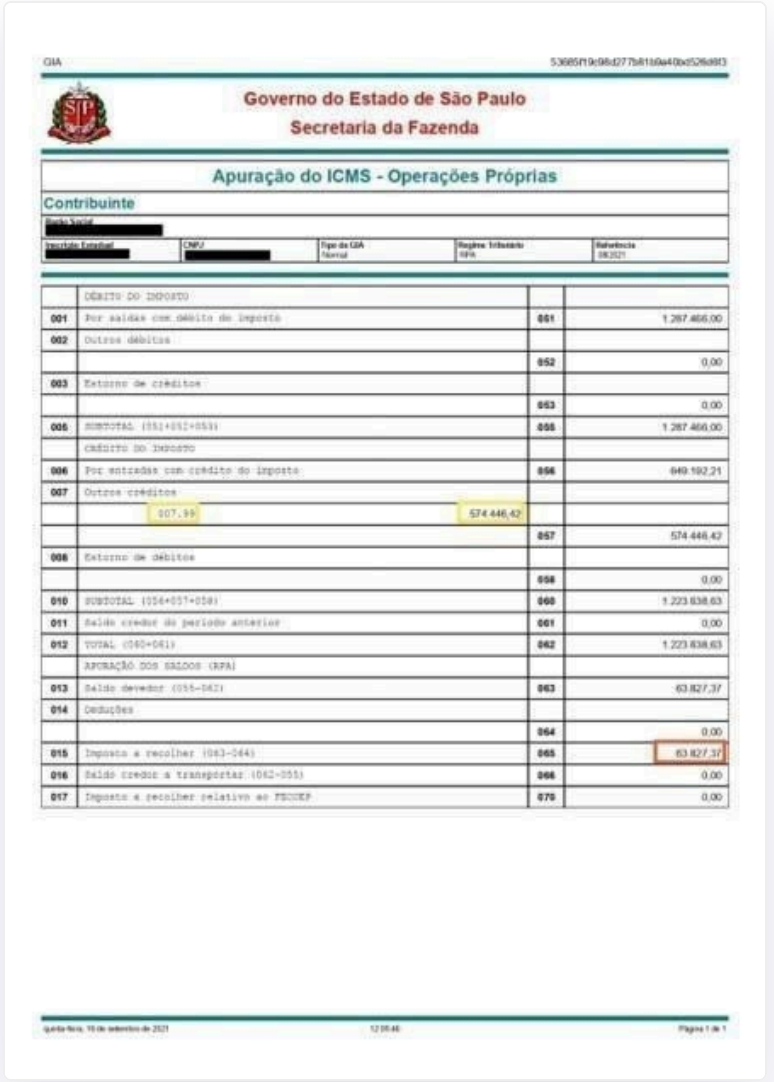
	DÉBITO DO IMPOSTO		
001	Por saídas com débito do imposto	051	1.287.466,00
002	Outros débitos		
		052	0,00
003	Estorno de créditos		
		053	0,00
005	SUBTOTAL (051+052+053)	055	1.287.466,00
	CRÉDITO DO IMPOSTO		
006	Por entradas com crédito do imposto	056	649.192,21
007	Outros créditos		
		057	0,00
008	Estorno de débitos		
		058	0,00
010	SUBTOTAL (056+057+058)	060	649.192,21
011	Saldo credor do período anterior	061	0,00
012	TOTAL (060+061)	062	649.192,21
	APURAÇÃO DOS SALDOS (RPA)		
013	Saldo devedor (055-062)	063	638.273,79
014	Deduções		
		064	0,00
015	Imposto a recolher (063-064)	065	638.273,79
016	Saldo credor a transportar (062-055)	066	0,00
017	Imposto a recolher relativo ao FECOEP	079	0,00

terça-feira, 14 de setembro de 2021 — 10:53:29 — Página 1 de 1

03 · GIA

Com lançamento de crédito

Após o lançamento em “Outros Créditos”, o imposto a recolher é reduzido de forma significativa.



GIA

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda

Apuração do ICMS - Operações Próprias

Contribuinte

	DÉBITO DO IMPOSTO		
001	Por saídas com débito do imposto	051	1.287.466,00
002	Outros débitos		
		052	0,00
003	Estorno de créditos		
		053	0,00
005	SUBTOTAL (051+052+053)	055	1.287.466,00
	CRÉDITO DO IMPOSTO		
006	Por entradas com crédito do imposto	056	649.192,21
007	Outros créditos		
	107,79	574.446,42	
		057	574.446,42
008	Estorno de débitos		
		058	0,00
010	SUBTOTAL (054+057+058)	060	1.223.638,63
011	Saldo credor do período anterior	061	0,00
012	TOTAL (060+061)	062	1.223.638,63
	APURAÇÃO DOS SALDOS (RPA)		
013	Saldo devedor (055-062)	063	63.827,37
014	Deduções		
		064	0,00
015	Imposto a recolher (063-064)	065	63.827,37
016	Saldo credor a transportar (062-055)	066	0,00
017	Imposto a recolher relativo ao FECOEP	070	0,00

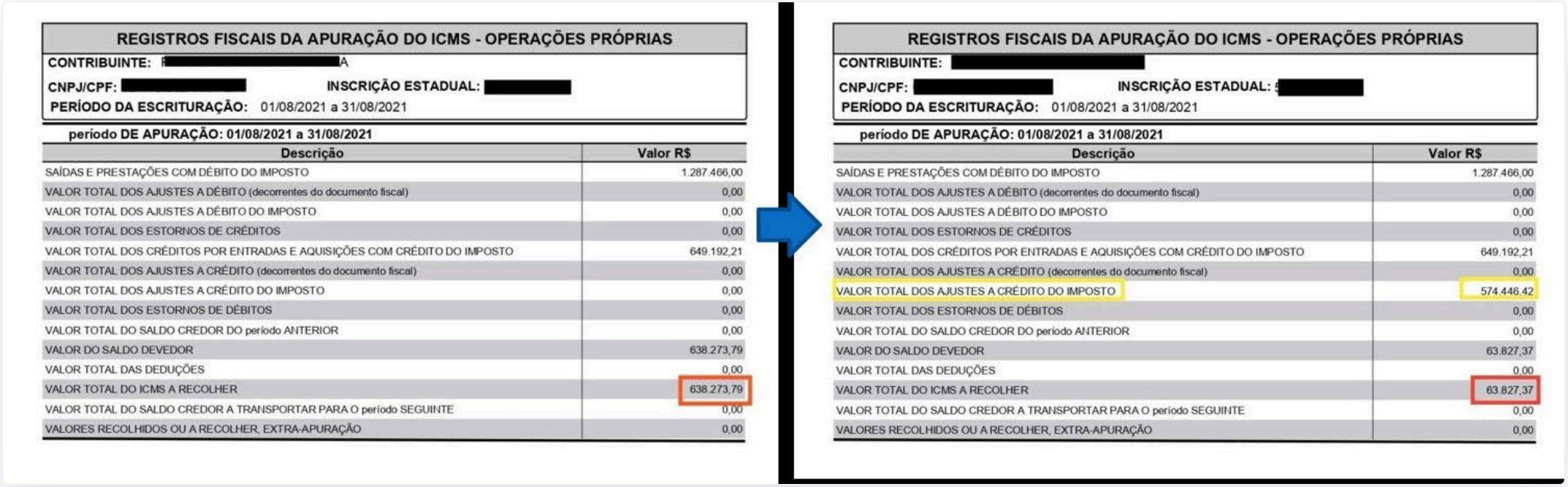
03 · GIA

Transmissão da GIA

A transmissão da GIA com o lançamento do crédito é conduzida integralmente por nós.

Solicitamos o arquivo da GIA em formato **PRF**, executamos o lançamento e o devolvemos já transmitido.

Sem e com lançamento de crédito



REGISTROS FISCAIS DA APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

CONTRIBUINTE: [redacted]A

CNPJ/CPF: [redacted] **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** [redacted]

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO: 01/08/2021 a 31/08/2021

período DE APURAÇÃO: 01/08/2021 a 31/08/2021

Descrição	Valor R$
SAÍDAS E PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO	1.287.466,00
VALOR TOTAL DOS AJUSTES A DÉBITO (decorrentes do documento fiscal)	0,00
VALOR TOTAL DOS AJUSTES A DÉBITO DO IMPOSTO	0,00
VALOR TOTAL DOS ESTORNOS DE CRÉDITOS	0,00
VALOR TOTAL DOS CRÉDITOS POR ENTRADAS E AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO	649.192,21
VALOR TOTAL DOS AJUSTES A CRÉDITO (decorrentes do documento fiscal)	0,00
VALOR TOTAL DOS AJUSTES A CRÉDITO DO IMPOSTO	0,00
VALOR TOTAL DOS ESTORNOS DE DÉBITOS	0,00
VALOR TOTAL DO SALDO CREDOR DO período ANTERIOR	0,00
VALOR DO SALDO DEVEDOR	638.273,79
VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS A RECOLHER	638.273,79
VALOR TOTAL DO SALDO CREDOR A TRANSPORTAR PARA O período SEGUINTE	0,00
VALORES RECOLHIDOS OU A RECOLHER, EXTRA-APURAÇÃO	0,00

REGISTROS FISCAIS DA APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

CONTRIBUINTE: [redacted]

CNPJ/CPF: [redacted] **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** [redacted]

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO: 01/08/2021 a 31/08/2021

período DE APURAÇÃO: 01/08/2021 a 31/08/2021

Descrição	Valor R$
SAÍDAS E PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO	1.287.466,00
VALOR TOTAL DOS AJUSTES A DÉBITO (decorrentes do documento fiscal)	0,00
VALOR TOTAL DOS AJUSTES A DÉBITO DO IMPOSTO	0,00
VALOR TOTAL DOS ESTORNOS DE CRÉDITOS	0,00
VALOR TOTAL DOS CRÉDITOS POR ENTRADAS E AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO	649.192,21
VALOR TOTAL DOS AJUSTES A CRÉDITO (decorrentes do documento fiscal)	0,00
VALOR TOTAL DOS AJUSTES A CRÉDITO DO IMPOSTO	574.446,42
VALOR TOTAL DOS ESTORNOS DE DÉBITOS	0,00
VALOR TOTAL DO SALDO CREDOR DO período ANTERIOR	0,00
VALOR DO SALDO DEVEDOR	63.827,37
VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS A RECOLHER	63.827,37
VALOR TOTAL DO SALDO CREDOR A TRANSPORTAR PARA O período SEGUINTE	0,00
VALORES RECOLHIDOS OU A RECOLHER, EXTRA-APURAÇÃO	0,00

Comparativo do registro fiscal: à esquerda, sem o crédito; à direita, com o ajuste a crédito aplicado.

Constatação pela cessionária

A cessionária pode constatar o lançamento do crédito, com as devidas informações do RICMS, por meio da conta eletrônica junto à SEFAZ/SP.

Isso assegura que o crédito foi **efetivamente lançado e aceito** na compensação.

04 · SPED

Habilitação e compensação

No SPED, efetuamos a habilitação do crédito e a efetiva compensação por meio do RICMS na conta fiscal da cessionária.

É possível constatar que o abatimento foi realizado na fonte, ficando registrado todo o procedimento na **GIA, no SPED e na Conta Fiscal**. O saldo remanescente é recolhido por meio de DARE.

04 · SPED · DEMONSTRATIVO

Recibo de entrega — EFD

Recibo de entrega da Escrituração Fiscal Digital (SPED) — página 1.



MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda de São Paulo
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED — Versão Sped Fiscal: 2.7.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: [redacted]
CNPJ/CPF: [redacted] Inscrição Estadual: [redacted] UF: SP
Finalidade do Arquivo: Remessa de arquivo original Perfil: A
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021
Hash do Arquivo: 5D2D1A54A741250EFA10429AF476C627

APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS	
Período de apuração	01/08/2021 a 31/08/2021
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R$ 1.287.466,00
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R$ 649.192,21
Valor total do ICMS a recolher	R$ 63.827,37
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R$ 0,00
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R$ 0,00

APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

UF	Período de apuração	Valor do Saldo Credor de ST a Transportar para o período seguinte	Valor ICMS ST a recolher	Valores recolhidos ou a recolher extra-apuração
ES	01/08/2021 a 31/08/2021	R$ 0,00	R$ 49.049,04	R$ 0,00
MG	01/08/2021 a 31/08/2021	R$ 0,00	R$ 176.751,49	R$ 0,00
PR	01/08/2021 a 31/08/2021	R$ 0,00	R$ 19.680,60	R$ 0,00
RJ	01/08/2021 a 31/08/2021	R$ 0,00	R$ 22.224,20	R$ 0,00
SP	01/08/2021 a 31/08/2021	R$ 0,00	R$ 406.358,69	R$ 0,00

APURAÇÃO DO ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA E FCP

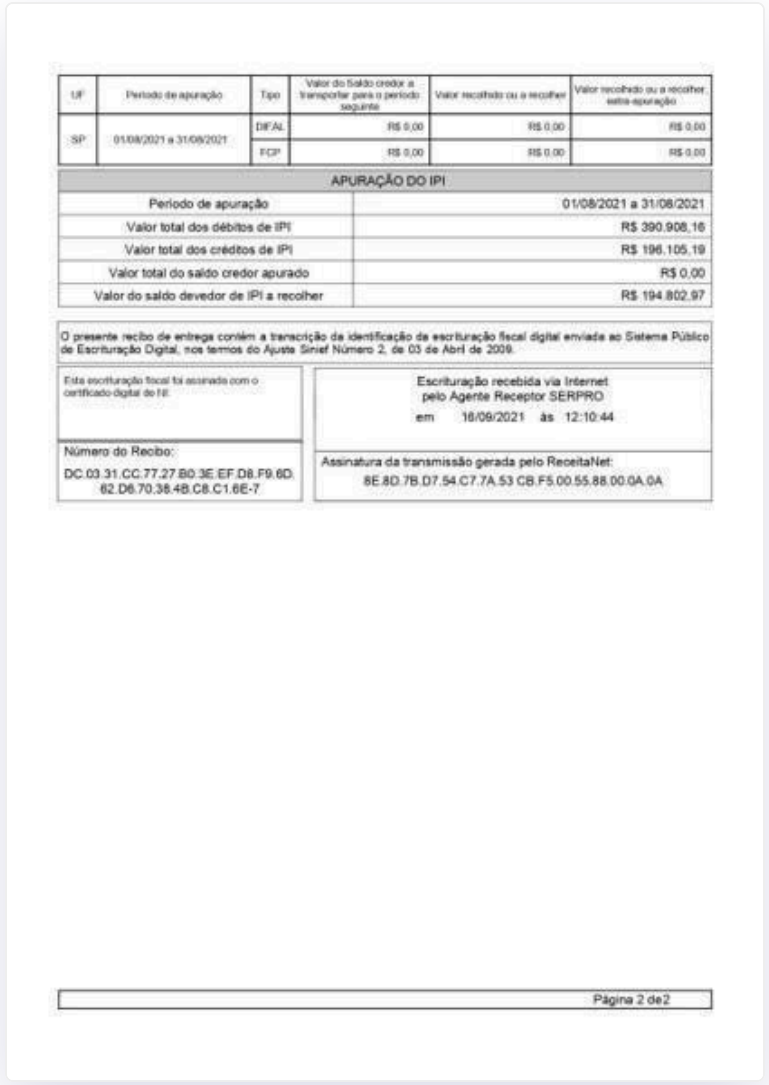
UF	Período de apuração	Tipo	Valor do Saldo credor a transportar para o período seguinte	Valor recolhido ou a recolher	Valor recolhido ou a recolher extra-apuração
ES	01/08/2021 a 31/08/2021	DIFAL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
		FCP	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
GO	01/08/2021 a 31/08/2021	DIFAL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
		FCP	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
MG	01/08/2021 a 31/08/2021	DIFAL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
		FCP	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PR	01/08/2021 a 31/08/2021	DIFAL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
		FCP	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
RJ	01/08/2021 a 31/08/2021	DIFAL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
		FCP	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Página 1 de2

04 · SPED · DEMONSTRATIVO

Recibo de entrega — EFD

Recibo de entrega da Escrituração Fiscal Digital (SPED) — página 2.



UF	Período de apuração	Tipo	Valor do Saldo credor a transportar para o período seguinte	Valor recolhido ou a recolher	Valor recolhido ou a recolher extra-apuração
SP	01/08/2021 a 31/08/2021	DIFAL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
		FCP	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

APURAÇÃO DO IPI	
Período de apuração	01/08/2021 a 31/08/2021
Valor total dos débitos de IPI	R$ 390.908,16
Valor total dos créditos de IPI	R$ 196.105,19
Valor total do saldo credor apurado	R$ 0,00
Valor do saldo devedor de IPI a recolher	R$ 194.802,97

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de titl

Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 16/09/2021 às 12:10:44

Número do Recibo:
DC.03.31.CC.77.27.B0.3E.EF.D8.F9.6D.62.D6.70.38.4B.C8.C1.6E-7

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:
8E.8D.7B.D7.54.C7.7A.53.CB.F5.00.55.88.00.0A.0A

Página 2 de2

Percentual de utilização

Conforme a documentação e o caso apresentados, o percentual de utilização do crédito para compensação situa-se entre **80% e 90%** do valor apurado; o remanescente é recolhido pela empresa por meio de DARE.

O pagamento referente ao crédito utilizado ocorre após a constatação da conta fiscal zerada, conforme o exemplo a seguir.

05 · RECIBO DE TRANSMISSÃO

Conta fiscal por mês de referência



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

CONTA FISCAL POR MÊS DE REFERÊNCIA

Razão Social:	[redacted]			DRT:	DRT-06 - RIBEIRÃO PRETO		
Inscrição Estadual:	[redacted]	CNPJ:	[redacted]	Posto Fiscal:	PF-12 - FRANCA		
Início das Atividades da I.E:	29/09/1997	Situação do Estabelecimento:	Ativo	Substituição Tributária:	Sim		
Fim das Atividades da I.E:		CNAE:	10.53-8/00	Regime Atual:	NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO		
Situação da I.E:	Atual						

Documento	Data	Banco	Identificador	Débito	Crédito	Lanç. Esp	Saldo	Ocorrência
AGOSTO 2021								
GIA-1/1	16/09/2021		252391100	63.827,37			-63.827,37	905*VENC. INF. PELO CONTRIB. (20/09/2021)
046	20/09/2021	001	118005903		63.827,37		0,00	993-VL.TOTAL DA GUIA 63.827,37
GIA ST-1/1	16/09/2021		252391100	406.358,69			-406.358,69	905*VENC. INF. PELO CONTRIB. (20/09/2021)
146	20/09/2021	001	118005904		406.358,69		0,00	993-VL.TOTAL DA GUIA 406.358,69

Conta fiscal por mês de referência: guias quitadas e saldo do período zerado.

CONCLUSÃO

Economia e responsabilidade

A economia obtida com o deságio na aquisição do crédito corresponde a aproximadamente **30% ao mês**.

Nosso contrato prevê a responsabilidade do escritório pelos **5 anos** seguintes a cada compensação: qualquer questão a ser retificada junto à SEFAZ permanece sob a ótica e a responsabilidade do nosso compliance.

CONCLUSÃO

Modelo de honorários

Importante frisar que **não cobramos honorários** do cliente para a execução do trabalho.

As despesas do procedimento são arcadas pelo detentor dos créditos.

Nosso objetivo é convidá-lo(a) para uma reunião, a fim de detalharmos as vantagens desta proposta.

Agradecemos pela atenção

LUCROATIVO
COMPLIANCE FISCAL TRIBUTÁRIO